

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบำนาญปกติจากเทศบาลตำบลดอนโมงเปลี่ยนแปลงเป็นรับเงินบำนาญที่เทศบาลนครขอนแก่นเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุมัติ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (จังหวัดขอนแก่น) แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งคืนคลังเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเงินที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วคืนคลังเทศบาล แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย และผู้ถูกฟ้องคดียังไม่เบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งยังไม่ดำเนินการส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบำนาญตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินบำนาญปกติ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รวม ๔ เดือน เป็นเงินจำนวน ๗๓,๓๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป และจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินบำนาญไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนในอัตราที่กำหนด โดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗^{๑๗} ข้อ ๘^{๑๘} และข้อ ๒๙ วรรคสามและวรรคสี่^{๑๙} การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่ามีภาระต้องใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดยังผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีงบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอนุมัติให้โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) มาเพิ่มให้ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๖๙,๒๕๑.๖๐ บาท (ตามที่จ่ายจริง) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนแรก (เดือนมีนาคม ๒๕๕๖) เป็นเงิน ๑๒๔,๐๒๐.๘๐ บาท โดยโอนเงินในระบบออนไลน์เพื่อนำเข้าฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้ง

^{๑๗-๑๘} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๗ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นได้หักไว้จากเงินงบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันหรือหมวดรายจ่ายอื่น แล้วแต่กรณีโดยให้เรียกชื่อว่า “เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” และให้ตั้งจ่ายเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

ข้อ ๘ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้หักและตั้งจ่ายไว้ตามข้อ ๗ เมื่อได้หักไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิจะได้รับตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และเงินเพิ่มบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด ๗ แห่งระเบียบนี้แล้ว ส่วนที่เหลือเท่าใด ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จัดการเบิกถอนนำส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเช็คหรือตราพดด้ชัตคร่อมในนามกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณและให้ระบุไว้โดยชัดเจนว่าเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นใด เป็นเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ไจ งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็นบำเหน็จหรือบำนาญรายใด แต่ละรายเป็นเงินเท่าใด รวมเงินหักจ่ายบำเหน็จบำนาญเท่าใด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการนำส่งเงินด้วย

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่พอจ่ายตลอดปีหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ส่งเงินไปสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รายงานจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พิจารณาสงอคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมให้ต่อไป และในกรณีที่วงเงินที่ได้หักไว้จ่ายตามความในวรรคหนึ่งเหลือจ่ายเมื่อวันสิ้นปีเป็นจำนวนเท่าใดให้นำส่งสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกัน

ข้อ ๒๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสองวันทำการ สำหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบำนาญได้รับบำนาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทำการ แต่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้

บำนาญที่ค้างเบิกหรือที่ผู้รับตายหรือหมดสิทธิลงในระหว่างเดือนให้เริ่มจ่ายได้ทันที



ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๔๕,๒๓๐.๘๐ บาท สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะโอนให้เป็นรายเดือน เดือนละ ๔๐,๘๗๑.๘๐ บาท ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติประจำเดือนที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งโอนเงินดังกล่าว และชอบที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติประจำเดือน สำหรับงวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสองวันทำการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีคิดเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๗๓,๓๒๔ บาท กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๗๓,๓๒๔ บาท ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๒๑} และมาตรา ๒๐๖^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีระบุมาในคำฟ้องว่าขอให้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามที่ขอ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยของต้นเงินบำนาญปกติงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเงินจำนวน ๗๓,๓๒๔ บาท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๘/๒๕๕๙)

^{๒๐-๒๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนึ่งอันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำการละเมิด

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



๓.๓ การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

(๑) การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีอำนาจตามมาตรา ๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการบริหารเงินของสมาชิกที่ยังไม่ขอรับคืน หรือที่ยังไม่ได้ขอโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงาน หรือชราภาพ เมื่อสมาชิกไม่ได้ขอให้โอนเงินไปยังกองทุนอื่น ๆ แต่เป็นกรณีที่สมาชิกยื่นคำขอโดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ถูกต้อง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องนำเงินของสมาชิกผู้ยื่นไปบริหารต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องให้สมาชิกดังกล่าวแจ้งความประสงค์ให้บริหารเงินแต่อย่างใด ดังนั้น การจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกตามยอด ณ วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จึงเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุนผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้นำส่งแบบคำขอรับเงินจากกองทุน พร้อมเอกสารต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเอกสารในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับเงินของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีไม่มีลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในการรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชีพร้อมเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้องจากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดี ต่อมาส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๗๙๓,๙๖๔.๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินคืนตามยอด ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดี



พันสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ภาระการรับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ย่อมไม่มีและผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินที่ได้รับตามสิทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ไปหาประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องกันเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ คิดเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเพิ่มอีกจำนวน ๔๗,๘๔๙.๕๔ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินของผู้ฟ้องคดีไปหาผลประโยชน์ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แล้วปรากฏว่ามีผลติดลบ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นเงินจำนวน ๘๔๑,๘๑๔.๐๕ บาท (มีหน่วยลงทุน ๕๘,๘๘๔.๒๐๒๓ หน่วย x มูลค่าต่อหน่วย ๑๔.๒๙๓๗) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นเงิน ๔๗,๘๔๙.๕๔ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๖๗^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการกำหนดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่ในการตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญหรือไม่ หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างสอบสวนทางวินัยหรือไม่ พร้อมทั้งต้องแนบสำเนาคำสั่ง หรือประกาศของราชการและเอกสารหลักฐานของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นประกอบแบบคำขอรับเงินจากกองทุน และส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนและปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้กองทุนจ่ายเงินภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนราชการเจ้าสังกัดจึงไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้มีบทบัญญัติในมาตราใดที่มอบอำนาจให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ยื่นคำขอเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับเงินของผู้ฟ้องคดีแล้ว

^{๒๓} พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๗ เมื่อมีผู้ยื่นคำขอรับเงินตามมาตรา ๔๕ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้รับคำขออนั้นตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวของผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กองทุนทราบภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ ได้รับคำขอรับเงินดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควร

การจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนจ่ายภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

พบว่าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในการรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากเอกสารในการขอรับเงินจากกองทุนยังไม่ครบถ้วน จึงมีหนังสือขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดีส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อ ๖ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนของผู้ยื่นคำขอรับเงินจากกองทุน ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินจากกองทุน โดยสำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือสมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิกหรือผู้จัดการมรดก แล้วแต่กรณี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในการรับรองความถูกต้องของเอกสาร แล้วสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับดังกล่าว ถึงแม้ว่าการแก้ไขจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก็เพื่อความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นผลดีต่อผู้ฟ้องคดีมากกว่าผลเสีย เมื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ อันเป็นการดำเนินการจ่ายเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินกองทุนตามยอดเงินที่คำนวณได้ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้น มาตรา ๖๗/๑^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของกองทุนและเพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดยกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีบริหารเงินที่ยังไม่ขอรับคืนหรือที่ยังไม่ได้ขอโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

^{๒๔} พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๗/๑ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ ผู้ใดที่ยังไม่ขอรับเงินคืน หรือขอยกยอรับเงินคืน ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปได้ แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในการออกจากงาน หรือการชราภาพ ให้กองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์ และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด



หลักประกันในกรณีการออกจางานหรือชราภาพ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีโอนเงินไปยังกองทุนอื่น ๆ แต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ถูกต้อง อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้กับผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่มีตามมาตรา ๔๕^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องนำเงินของผู้ฟ้องคดีไปบริหารต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ให้บริหารเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามยอด ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๓,๙๖๔.๕๑ บาท โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งลดลงจากยอด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นสมาชิกภาพจากสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งจะได้รับเงินจำนวน ๘๔๑,๘๑๔.๐๕ บาท นั้น จึงเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เมื่อการดำเนินการจ่ายเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๕/๒๕๕๙)

(๒) การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีผลประโยชน์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการติดลบหรือขาดทุน

การลงทุนในกิจการหรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ย่อมอาจเกิดผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป โดยอาจจะมีกำไรมาก กำไรน้อย หรืออาจจะขาดทุนก็ได้ อันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันด้วย การที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินการลงทุนหาประโยชน์ตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติ และได้ดำเนินการลงทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบปราศจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการดำเนินการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน แล้วนำเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นรายวัน ไม่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในแต่ละวัน ดังนั้น เมื่อการลงทุนเกิดการขาดทุนตามภาพรวมของเศรษฐกิจของโลกซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลงทุน สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกองทุนทุกคนจึงต้องร่วมกันเฉลี่ยผลขาดทุนนั้น

^{๒๕} พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๕ สมาชิกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงมีสิทธินำผลการดำเนินการที่ขาดทุนหรือติดลบไปหักกับเงินผลประโยชน์ของข้าราชการผู้เป็นสมาชิกได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพสิ้นสุด ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนของเงินต้น ๓๒๙,๗๙๗ บาท และผลประโยชน์ ๒๒๘,๕๘๐.๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕๘,๓๗๗.๖๐ บาท มีรายการเคลื่อนไหวในส่วนของผลประโยชน์ติดลบหรือขาดทุน ๔๗,๗๒๙.๘๗ บาท เมื่อนำไปหักออกจากเงินผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๒๒๘,๕๘๐.๖๐ บาท ทำให้เงินผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ลดลงเหลือเพียง ๑๘๐,๘๕๐.๗๓ บาท เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินของกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ และขาดทุนเป็นเงินหลายหมื่นล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำให้ต้องเฉลี่ยผลการขาดทุนไปให้กับสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกคน ทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีที่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเหตุการณ์ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตอบแทนในการลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนทำให้ขาดทุนเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เน้นถึงหลักประกันของเงินกองทุนว่า จะไม่ลดน้อยลง และกฎหมายมิได้บังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินออมของสมาชิกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ แต่อย่างใด แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะลงทุน ก็ต้องดำเนินการตามมาตรา ๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ เท่านั้น โดยต้องนำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ตั๋วเงินคลัง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการขาดทุนไม่ชัดเจน ทั้งเลขาธิการคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชี้แจงไม่ตรงกัน โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้แถลงผลการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะพบว่า การลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔ กลุ่ม จากทั้งสิ้น ๖ กลุ่ม โดยเฉพาะในกรณีของบริษัท ย. ซึ่งเป็นหุ้นหนึ่งในกลุ่มหุ้นเก็งกำไรหรือหุ้นปั่นที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งปรับเงิน จากกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ขายหุ้นดังกล่าว และยังซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่มูลค่าหุ้นบริษัทนี้ลดลงโดยตลอด อันแสดงให้เห็นถึงการบริหารเงินกองทุนที่ไม่โปร่งใส ไม่สุจริต และไม่น่าเชื่อถือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเอาเงิน



ผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อไปเฉลี่ยผลการขาดทุน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้เฉลี่ยผลการขาดทุนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปหักออกจากเงินผลประโยชน์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผู้ฟ้องคดี โดยคืนเงินที่หักไปจากบัญชีสะสมของผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการลงทุนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผลการขาดทุนไม่ผูกพันผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การลงทุนหาประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเป็นไปตามกรอบการลงทุนตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องนำเงินกองทุนส่วนหนึ่งของเงินสำรองไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อน และเงินกองทุนส่วนหนึ่งของเงินสมากินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำหรับส่วนที่เหลือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้ แต่จะต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ (๑) ลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกินกว่าร้อยละ ๓๕ ตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวงฯ (๒) ลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ตามข้อ ๖ (๒) ของกฎกระทรวงฯ และ (๓) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ ๘ ตามข้อ ๕ (๓) (ข) ของกฎกระทรวงฯ และเป็นไปตามข้อ ๔ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการด้านการลงทุน พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การดำเนินการลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ในส่วนของเงินกองทุนส่วนหนึ่งของสมากินมีผลประโยชน์สุทธิเป็นบวกหรือกำไรตลอดมา แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เงินกองทุนส่วนหนึ่งของสมากินมีผลประโยชน์ติดลบหรือขาดทุนจำนวน ๑๖,๙๙๗ ล้านบาท โดยเงินกองทุนหรือสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินกองทุนส่วนหนึ่งของเงินสำรองไปลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศร้อยละ ๑๐๐ โดยนำไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐ

^{๒๖} พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๗๐ เงินของกองทุนนอกจากส่วนที่นำไปลงทุนตามแผนการลงทุนในวรรคสอง ให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ยกเว้นเงินสำรองตามมาตรา ๗๒ ต้องนำไปลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจก่อน



หรือรัฐวิสาหกิจทั้งจำนวน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๒^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ สำหรับเงินกองทุนส่วนของเงินสมทบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำไปลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศร้อยละ ๗๖.๑๔ ประกอบไปด้วยตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินกองทุน ส่วนเงินกองทุนของสมาชิกในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๓.๘๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ประกอบไปด้วย ตราสารทุนในประเทศร้อยละ ๖.๗๓ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ร้อยละ ๔.๓๙ ตราสารทุนต่างประเทศร้อยละ ๕.๗๒ อสังหาริมทรัพย์ไทยร้อยละ ๔.๓๑ และการลงทุนทางเลือกร้อยละ ๒.๗๑ ซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจดำเนินการด้านการลงทุนฯ ดังนั้น การลงทุนหาประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นไปตามกรอบการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง^{๒๘} ประกอบกับมาตรา ๙ (๔)^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ แล้ว

^{๒๗-๒๘} พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” เรียกโดยย่อว่า “กบข.”

ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ

(๒) เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก

(๓) เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

มาตรา ๙ ให้กองทุนมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๒ ให้รัฐตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นรายปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปีเข้าบัญชีเงินสำรองทุกปีจนกว่าเงินสำรอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวจะมีจำนวนสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี หลังจากนั้นให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เงินสำรอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวคงระดับสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการในแต่ละปี และถ้าเงินสำรอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดังกล่าวมีจำนวนเกินสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการประจำปี ให้นำเงินส่วนที่เกินนั้นส่งเป็นรายได้แผ่นดิน



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถดำเนินการลงทุนในกิจการหรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ตามข้อจำกัดของกฎหมายดังกล่าวได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำเงินออมของสมาชิกไปลงทุนหาผลประโยชน์หรือไม่ก็ได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องการจะนำทรัพย์สินหรือเงินลงทุนไปลงทุนต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตั๋วเงินคลัง ซึ่งมีผลตอบแทนร้อยละ ๔.๕ ต่อปี หรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีผลตอบแทนร้อยละ ๒ ถึง ๓ ต่อปี ส่งผลให้เงินออมของสมาชิกไม่เสียหายมาก ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและมีหลักประกันในการจ่ายบำเหน็จบำนาญที่มั่นคงด้วย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการหรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ย่อมเป็นไปได้ว่า ในบางครั้ง บางกิจการหรือบางหลักทรัพย์ หรือในบางปีอาจเกิดผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป โดยอาจจะมีกำไรมาก กำไรน้อย หรืออาจจะขาดทุนก็ได้ อันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันด้วย โดยที่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน แล้วนำเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นรายวัน ไม่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในแต่ละวัน เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผลตอบแทนสูงหรือกำไรมากกว่าขาดทุนคงมีเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงทุนในหุ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๘๑ บริษัท ผลปรากฏว่า หุ้นทุกตัวมีราคาตกลง ซึ่งเป็นไปตามภาพรวมของเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก การลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตราสารทุนเกือบทุกตัวประสบภาวะขาดทุน ซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าวนับเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัท ย. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากบริษัท ย. ปรับลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยแตกหุ้นจาก ๕ บาทต่อหุ้นเป็น ๑ บาทต่อหุ้น ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ทำให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยปริยาย มิได้เกิดจากการซื้อหุ้นเพิ่มแต่อย่างใด เมื่อการลงทุนในหุ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นหุ้นที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ก่อนที่จะรายงานให้ฝ่ายลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนรู้เห็นหรือ

ในกรณีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจสั่งให้กองทุนสงวนเงินออกจากบัญชีเงินสำรองกลับคืนเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อจ่ายเป็นบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนของเงินดังกล่าวที่นำไปใช้ส่งคืนกองทุนในงบประมาณถัดไป

มีส่วนร่วมกับการปันหุ้น อันจะก่อให้เกิดความเสียหายในการลงทุนในหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการลงทุนและการดำเนินงานอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผลการตรวจสอบปรากฏว่าการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว รวมทั้งเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกที่เป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ แล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินกองทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบปราศจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น เมื่อเกิดการขาดทุนเจ้าของทุนจึงต้องร่วมกันเฉลี่ยผลขาดทุน กรณีจึงฟังได้ว่าการลงทุนในหุ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปตามกรอบและวัตถุประสงค์ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธินำผลการดำเนินการที่ขาดทุนหรือติดลบในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔๗,๗๒๙.๘๗ บาท ไปหักกับเงินผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่ฟังได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๐/๒๕๕๘, ที่ อ.๑๑๒๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๖๕๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๔ การจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ กรณีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

กรณีข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยภายหลังผลการดำเนินการทางวินัยปรากฏว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ข้าราชการผู้นั้นจึงไม่มีสิทธิได้รับบำนาญตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ การที่หน่วยงานไม่จ่ายเงินบำนาญตามที่ข้าราชการดังกล่าวร้องขอ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริต โดยในระหว่างที่การสอบสวนทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ และได้ขอรับเงินบำนาญ สำนักงานตำรวจ



แห่งชาติจึงสั่งจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี เดือนละ ๑๑,๖๒๔ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ให้ไว้ แก่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีสาระสำคัญว่า ถ้าปรากฏในภายหลัง ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญไปโดยไม่มีสิทธิ ผู้ฟ้องคดียินยอมคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง และหากผู้ฟ้องคดีไม่คืนเงินให้แก่ ทางราชการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ทางราชการเรียก้องเงินคืนและ ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๓ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการ พุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระทำการอันเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบมาตรา ๘๒ วรรคสาม และ มาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้คำสั่ง มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ และยังคงได้รับเงินบำนาญตลอดมา และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาใช้เงินค้ำประกัน ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับหนังสือ สัญญาใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีมติ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการตามมติดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดพิจิตร โดยฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ค้ำประกันเพื่อเรียกคืน เงินบำนาญตามสัญญาใช้เงินค้ำประกัน ศาลจังหวัดพิจิตรได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๖๙๘,๒๓๗.๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๖๖๒,๕๖๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ มีคำพิพากษายืน ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเงินไปชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน ๙๒๓,๘๒๘.๕๕ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้จ่ายเงินบำนาญแก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างถึงพระราชบัญญัติ ล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และอ้างคำพิพากษาของศาลจังหวัดพิจิตรและคำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ในส่วนที่ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญา ใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องคืนเงินตามสัญญาใช้เงินค้ำประกัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในเงินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีชำระเกินกว่าคำพิพากษาจำนวน ๔๖๑,๙๑๔.๒๗ บาท และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมในเรื่องเดียวกันต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำนาญตามหนังสือ

ตอบข้อหาหรือของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินบำนาญแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๖๑,๙๑๔.๒๗ บาท ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจเพื่อรับเงินบำนาญเดือนละ ๑๑,๖๒๑ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และภายหลังถูกลงโทษไล่ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ในฐานะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับบำนาญตามมาตรา ๑๐^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจฯ ประกอบมาตรา ๘ (๑)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่จ่ายเงินบำนาญและคืนเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ร้องขอ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และไม่ใช้กรณีที่ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ศาลจังหวัดพิจิตรและศาลอุทธรณ์ภาค ๖ มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีและผู้คำประกันไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาใช้เงินค้ำประกันตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือสัญญาใช้เงินค้ำประกันตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับหนังสือสัญญาใช้เงินค้ำประกันตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ดำเนินการตามมติดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญทั้งหมดไปโดยไม่มีสิทธิ

^{๑๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๑๐ ให้ถือว่าข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และให้ ก.ตร. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ

^{๑๑} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

มาตรา ๘ บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้

(๑) ข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อเอกสารสัญญาใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และสัญญาใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ มีสาระสำคัญเช่นเดียวกัน โดยมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องคืนเงินบำนาญที่รับไปทั้งหมดแก่ทางราชการหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวไปโดยไม่มีสิทธิ ดังนั้น แม้ศาลจังหวัดพิจิตรและศาลอุทธรณ์ภาค ๖ จะมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงต้องรับผิดชอบคืนเงินบำนาญที่รับไปทั้งหมดให้แก่ทางราชการตามสัญญาใช้เงินค้ำประกันฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๕ ตามหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายและเรียกคืนเงินบำนาญผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินบำนาญแก่ผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ส่วนการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น เป็นการลบล้างประวัติการถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย โดยให้ถือเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษมาก่อน ซึ่งไม่มีผลทำให้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องการขอรับบำนาญสำหรับข้าราชการผู้ถูกไล่ออกจากราชการเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อมาเป็นเหตุในการขอรับบำนาญได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙/๒๕๕๙)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)

กรณีสมาชิก ช.พ.ส. เสียชีวิตลงนั้น การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณี que สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรมไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้โดยเฉพาะ ต้องจ่ายให้แก่บุตรที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในส่วนของตนคนละเท่า ๆ กัน ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ย่อมสามารถขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ นั้นได้ และโดยที่เงินสงเคราะห์ดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้รับประโยชน์จะได้รับหลังจากที่สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตายแล้ว มิใช่ทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนหรือขณะถึงแก่ความตายอันจะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินมรดกหรือกองมรดกของผู้ตาย การถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ จึงสามารถกระทำได้โดยการแสดงเจตนา

ถอนการสละสิทธิก่อนวันที่หน่วยงานอาจจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และย่อมมีผลผูกพันตามกฎหมายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ตามส่วนของตนเท่ากับบุตรที่มีสิทธิได้รับคนอื่น ๆ แต่กรณีเงินค่าจัดการศพนั้น เป็นเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพต่างหากไม่ใช่เงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุตรของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมคนละเท่า ๆ กัน เช่นเดียวกับเงินสงเคราะห์ฯ การที่หน่วยงานนำเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ฯ มาแบ่งจ่ายให้แก่บุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม รวมทั้งบุตรที่ขอสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ในจำนวนที่เท่ากัน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๓ คน ถึงแก่ความตายไป ๑ คน และมีพี่ต่างบิดาอีก ๓ คน โดยขณะที่นาย ส. ข้าราชการครูซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีชีวิตอยู่ ได้สมัครเป็นสมาชิกการฃาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และได้สมัครให้นาง อ. มารดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นสมาชิกการฃาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) โดยนาย ส. เป็นผู้จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อนาย ส. เสียชีวิตลง นาง อ. ขอเปลี่ยนแปลงการขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสได้ถึงแก่กรรมและได้ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ โดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อยมา จนกระทั่งนาง อ. เสียชีวิต พี่ต่างบิดาทั้ง ๓ คน ได้ขอสละสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. ของนาง อ. มารดากับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ไปทำบันทึกการสอบปากคำพยานหรือทนายทักกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับเงินค่าจัดการศพพร้อมเงินสงเคราะห์ฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอรับเฉพาะเงินสงเคราะห์ฯ หลังจากนั้น นาย น. พี่ชายต่างบิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้เพิกถอนพินัยกรรมและตั้งนาย น. เป็นผู้จัดการมรดกและให้คืนเงินและทรัพย์สินสู่กองมรดก และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ นาย น. พี่ชายต่างบิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำหนังสือขอเพิกถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ที่ทำไว้และขอรับเงินตามสิทธิเต็มจำนวน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้โอนเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท รวม ๓๓๙,๒๓๗ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ติดต่อขอรับเงินเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑



แต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากมีการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และต้องรอให้ศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาทั้ง ๓ คนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปทำบันทึกยกเลิกการสละสิทธิและขอรับเงินตามสิทธิจึงจะอนุมัติจ่ายเงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิทั้ง ๕ คน โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คน ได้ทำหนังสือขอเพิกถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ โดยขอรับเงินตามสิทธิเต็มจำนวน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และนาย น. ได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ขอให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในส่วนของตน ซึ่งนาย น. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และในวันเดียวกันศาลแขวงสุราษฎร์ธานีได้มีคำพิพากษายกฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินสงเคราะห์ฯ และเงินค่าจัดการศพ จำนวน ๖๗,๘๔๗.๕๐ บาท ให้แก่นาย น. โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชำระเงินให้แก่นาย น. ในวันเดียวกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คน ไปรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินค่าจัดการศพ คนละ ๖๗,๘๔๗.๕๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คน ได้รับเงินจำนวนนั้นจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าเงินค่าจัดการศพจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จะต้องจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากเป็นผู้จัดการศพ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท มีเพียงผู้ฟ้องคดีทั้งสองเท่านั้น การเพิกถอนการสละสิทธิการรับเงินสงเคราะห์ฯ ของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๓ คน ไม่อาจกระทำได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำเงินสงเคราะห์ฯ มารวมกับเงินค่าจัดการศพ แล้วแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน และจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คน ในจำนวนที่เท่ากันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าจัดการศพจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๗๖,๗๗๐.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๓๓๑.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และให้ชำระเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๗๖,๗๗๐.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับจากเงินดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีนาง อ. สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คน เป็นบุตรของนาง อ. รวม ๕ คน ที่ยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมที่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในส่วนของเงินค่าจัดการศพ นั้น เป็นเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ ไม่ใช่เงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุตรของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมคนละเท่า ๆ กัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขอรับเงินค่าจัดการศพของนาง อ. พร้อมกับเงินสงเคราะห์ฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอรับเฉพาะเงินสงเคราะห์ฯ และพี่ต่างบิดาทั้งสามคนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้จัดการศพของนาง อ. ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพแต่เพียงผู้เดียว ส่วนการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ นั้น กรณีไม่ปรากฏว่านาง อ. ได้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้โดยเฉพาะจึงต้องจ่ายให้แก่บุตรของนาง อ. ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณี ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯ ในส่วนของตนคนละเท่า ๆ กัน และแม้นาง อ. จะมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดจำนวน ๕ คน ก็ตาม แต่เนื่องจากบุตร ๓ คนขอสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวสามารถกระทำได้เพราะเป็นการใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะระงับซึ่งสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ของตน และโดยที่เงินสงเคราะห์ฯ เป็นเงินที่ผู้รับประโยชน์จะได้รับหลังจากที่สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตายแล้ว มิใช่ทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนหรือขณะถึงแก่ความตายอันจะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินมรดกหรือกองมรดกของผู้ตายตามนัยมาตรา ๑๖๐๐^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากมีการสละมรดกแล้ว มาตรา ๑๖๑๓ วรรคสอง^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว บัญญัติว่าจะถอนเสียมิได้ เมื่อไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ จะถอนเสียมิได้ การถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ จึงสามารถกระทำได้โดยการแสดงเจตนาถอนการสละสิทธิและจะต้องกระทำก่อนวันที่อาจจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติจ่ายเงินค่าจัดการศพจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๙,๒๓๗ บาท และได้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเมื่อนาย น. บุตรอีกคนของนาง อ. ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอเพิกถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ที่ทำไว้และขอรับเงินตามสิทธิเต็มจำนวนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ อันเป็นวันก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ การแสดงเจตนาถอน

^{๓๒-๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

มาตรา ๑๖๑๓ การสละมรดกนั้น จะทำแต่เพียงบางส่วน หรือทำโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาไม่ได้ การสละมรดกนั้น จะถอนเสียมิได้



การสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ของนาย น. จึงมีผลผูกพันตามกฎหมาย นาย น. จึงเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ตามส่วนของตนเท่ากับบุตรที่มีสิทธิได้รับคนอื่น ๆ ส่วนบุตรของนาง อ. อีก ๒ คน ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือขอเพิกถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อันเป็นเวลาภายหลังจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ การแสดงเจตนาถอนการสละสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ ดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าบุตรของนาง อ. ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ฯ มีเพียง ๓ คน คือ นาย น. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายค่าจัดการศพให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเงินสงเคราะห์ฯ ที่เหลือจำนวน ๒๘๙,๒๓๗ บาท ต้องแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนจ่ายให้แก่บุตรที่มีสิทธิจำนวน ๓ คน คนละเท่า ๆ กัน คือ ๙๖,๔๑๒.๓๓ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับเงิน ๒ ส่วน คือ เงินค่าจัดการศพ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๙๖,๔๑๒.๓๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๖,๔๑๒.๓๓ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๙๖,๔๑๒.๓๓ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมาแล้ว คนละ ๖๗,๘๕๗.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน ๗๘,๕๖๔.๙๓ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มอีกจำนวน ๒๘,๕๖๔.๙๓ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. และเงินค่าจัดการศพแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๗๘,๕๖๔.๙๓ บาท และชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๒๘,๕๖๔.๙๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๕๙)

๕.๒ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การที่ข้าราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการในต่างประเทศ ข้าราชการย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเช่ายานพาหนะ กรณีข้าราชการสำรองจ่ายค่าเช่าที่พักในต่างประเทศโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัว ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปราชการได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนในใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิตจากธนาคารเจ้าของบัตร ส่วนค่าพาหนะนั้นย่อมเป็นหน้าที่ของทางราชการที่จะต้องเป็นผู้ออกค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ให้กับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เดินทางไปราชการ กรณีข้าราชการเดินทางกลับช้ากว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติก็ไม่ใช่เหตุให้ทางราชการ

ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าพาหนะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด การที่หน่วยงานอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักและค่าพาหนะต่ำกว่าสิทธิที่ข้าราชการควรจะได้รับ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อข้าราชการ

กรณีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการนั้น ย่อมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ข้าราชการได้สำรองใช้วัสดุที่จำเป็นในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริง ข้าราชการผู้นั้นจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุดังกล่าวตามที่จ่ายจริง การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุน้อยกว่าสิทธิที่ข้าราชการควรจะได้รับ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อข้าราชการ

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีทางการวินิจฉัยและการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคผ่านทางเดินอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๔๖ โดยศาสตราจารย์ อ. เป็นหัวหน้าโครงการฯ และผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการย่อย และได้รับอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการต่างประเทศ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๗ ณ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสเปน โดยหลังจากเดินทางกลับจากศึกษาดูงานในระยะที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการต่างประเทศ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับศาสตราจารย์ อ. เป็นหัวหน้าโครงการฯ รองศาสตราจารย์ อ. ได้ยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวดังกล่าว จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเครื่องบินไป-กลับ ๒ คน คนละ ๕๘,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๖,๖๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๙ วัน ๒ คน คนละ ๓๙,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๙,๘๐๐ บาท ค่าวีซ่าและค่าภาษีสนามบิน ๒ คน คนละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ค่าแท็กซี่ภายในประเทศ ๒ คน คนละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท ค่าแท็กซี่ต่างประเทศเดินทางร่วมกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๐๓๘.๗๘ บาท ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๓๒,๓๖๑.๒๕ บาท ผู้ฟ้องคดี

